

한국전력공사 상임감사위원

경고(주의) · 시정 요구, 통보

제 목 : [7] 보조기기 관련 설비손상조치 의결위원회 업무처리 잘못
관 계 부 서 : UAE원자력본부
조 치 부 서 : 인사처, UAE원자력본부, ●◆●◆(주)
내 용

1. 업무 개요

UAE원자력본부는 BNPP 1~4호기 시운전기간 중 설비손상 발생 시 비용부담 주체 판정에 장기간 소요됨에 따라 후속공정 지연 발생을 방지하고자 ‘설비손상조치 의결위원회(이하 ‘설손위’)'를 2016년 4월부터 시행하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「설손위 운영기준」에서는 “손상된 설비에 대하여 설손위를 통해 손상된 설비로 인한 소요비용 부담주체를 결정함”을 설손위 목적으로 설명하고 있다.

또한 2024년 3월 UAE원전건설처는 공문 ‘설손위 관련 비용구상 후속조치를 위한 협조 요청¹⁾’을 통하여 비용구상 시효²⁾경과 방지를 위한 최소기한을 [그림 1]과 같이 안내하였다.

1) 문서번호 유에이(계약)-208 ‘설비손상 심의위원회(설손위)관련 비용구상 후속조치를 위한 협조 요청’
2) 준거법이 국내법인 보조기기의 소멸시효는 하자 발생시점부터 5년(문서번호 유에이(계약)-208)

[그림 1] UAE원전건설처 공문 중 설손위 후속조치 최소기한 내용

가. 설손위 의결 및 비용구상 요청 최소기한 엄수	
○ 설손위 의결 결과 및 비용구상 안내(→귀책사) :	시효만료 최소 1년 전
○ 비용구상 공문요청(→원전건설처) :	시효만료 최소 6개월 전
나. 비용구상 후속조치를 위한 중병 송부 철저	
※ 비용구상 필요자료 (법무실 확인)	
• 구상금액 및 산출근거, 손상발생일, 공급사 사전안내 문서 • 하자보수 청구 혹은 보수금 청구 공문 및 공급사 답변공문 • 손상/하자 발생사실 내부 문서, 시험 내용, 손상원인 분석보고서 등	

따라서 손상된 보조기기에 대하여 설손위를 통해 소요비용 부담주체를 결정하고 시효 경과 방지를 위해 노력하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 설손위 상정 미시행

그런데 UAE원자력본부에서는 [표 1]과 같이 2024년 한전 비용으로 선집행하면서 향후 설손위를 통하여 귀책사 확정 및 비용 청구를 계획하였으나 총 6건은 현재까지 설손위 상정이 시행되지 않았음을 확인하였다.

[표 1] 한전 선집행 건 설손위 미상정 내역

시행품의일	계약변경 내용	금 액 (천 원)	담당자
2024-01-16	BNPP3,4호기 Non-Safety Related Chillers(M226) 추가역무	1,517,998	▲▼●
2024-04-17	BNPP3,4호기 Non-Safety Related Chillers(M226) 자재구매	2,062,250	▲▼●
2024-05-02	BNPP3,4호기 Non-Safety Related Chillers(M226) 예비품구매	2,458,650	▲▼●
2024-05-02	BNPP3,4호기 Safety Related Chillers(M227) 자재구매	435,136	◎&(파)
2024-05-24	BNPP 3,4호기 비안전등급냉동기(M226) 자재 긴급 항공운송	101,721	▲▼●
2024-06-13	BNPP 3,4호기 비안전등급냉동기(M226) 자재 긴급 항공운송	86,149	▲▼●
합 계		6,661,904	

이에 설손위 상정을 누락한 담당자에게 신분상 조치가 필요하며 누락한 건
들은 즉시 설손위에 상정하여 귀책사 확정 후 비용을 청구할 필요가 있다.

나. 보조기기 관련 설손위 후속조치 업무처리 잘못

UAE원자력본부에서는 설손위 결과에 따라 [그림 1]과 같이 사전안내 및 비
용구상 공문을 시효 만료 전 발송을 하여야 하나, [표 2]와 같이 4건은 사전안내
및 구상요청을 시행하지 아니하였고 17건은 사전안내를 하였지만 구상요청을 현
재까지 미시행하였다.

[표 2] 설손위 후속조치 미이행

순번	설손위 안전번호	소멸시효	설손위 개최일	사전안내	구상요청	금 액 (천원)	담당자	직상위자
1	625	2025-07-21	2025-02-13	×	×	17,784	●●●(현)	▼◀▶
2	633	2025-05-19	2024-05-23	×	×	7,794	●●●(현)	&▶☎(파)
3	633-1	2025-05-19	2024-05-23	×	×	6,628	●●●(현)	&▶☎(파)
4	700	2025-03-11	2024-11-14	×	×	9,313	●●●(현)	▼◀▶
5	132	2024-09-25	2024-05-09	○	×	8,950	□□■	&▶☎(파)
6	133	2024-10-06	2024-05-09	○	×	4,927	□□■	&▶☎(파)
7	199	2025-02-24	2024-05-09	○	×	939	□□■	&▶☎(파)
8	236	2025-06-05	2024-05-09	○	×	4,871	*☎\$(현, 퇴)	&▶☎(파)
9	386	2025-06-29	2024-05-02	○	×	943	☐*■(파)	☐☎☎
10	453	2025-04-22	2024-11-14	○	×	3,865	☎☎☎(파)	☎☎@☎
11	469	2025-05-16	2025-01-02	○	×	4,307	☎☎☎(파)	☎☎@☎
12	564	2025-04-28	2024-05-16	○	×	9,562	♥*△(현)	▼◀▶
13	575	2025-09-24	2025-01-02	○	×	3,127	▲▲●	☎☎@☎
14	710	2025-03-04	2024-05-09	○	×	127,386	*☎\$(현, 퇴)	&▶☎(파)
15	711	2025-06-26	2024-05-16	○	×	15,856	☎☎★☎(현)	▼◀▶
16	741	2025-07-15	2024-11-14	○	×	33,265	▷☎☎▲(파)	&▶☎(파)
17	771	2024-08-27	2024-05-09	○	×	8,127	\$#※(현)	☎☎@☎
18	795	2024-12-29	2024-05-16	○	×	4,817	☎☎★☎(현)	▼◀▶
19	807	2025-05-19	2024-05-09	○	×	25,208	▷☎☎▲(파)	&▶☎(파)
20	1066	2025-12-09	2024-05-02	○	×	7,467	☐*■(파)	☐☎☎
21	1361	2024-12-12	2024-05-09	○	×	87,402	\$#※(현)	☎☎@☎
합 계						392,538		

또한 [표 3]과 같이 13건은 지연하여 구상요청 공문을 발송하는 등 업무처리를 소홀히 하였다.

[표 3] 설손위 후속조치 지연

순번	설손위 안전번호	소멸시효	설손위 개최일	청구공문 발송일	금 액 (천 원)	담당자	직상위자
1	158	2025-02-04	2024-11-21	2025-07-17	31,119	☎☎☎(파)	☎☎☎
2	508	2025-06-30	2024-05-16	2025-11-24	3,443	♥♥☎	☆◇○
3	601	2024-09-29	2024-05-16	2025-11-24	4,875	◆☆#(파,퇴)	♥♥☎
4	628	2025-09-26	2024-05-09	2025-11-28	3,517	□□■	▼◀▶
5	629	2025-09-26	2024-05-09	2025-11-28	11,565	□□■	▼◀▶
6	662	2025-01-14	2024-05-16	2025-11-24	3,077	◆☆#(파,퇴)	♥♥☎
7	742	2025-03-18	2024-05-16	2025-11-24	7,642	◆☆#(파,퇴)	♥♥☎
8	774	2023-10-27	2023-06-15	2024-03-19	5,272	□□■	&▶☎(파)
9	788	2023-10-01	2023-06-15	2024-03-19	2,339	*☎\$(현,퇴)	&▶☎(파)
10	871	2025-10-09	2024-05-16	2025-11-24	14,762	♥♥☎	☆◇○
11	973	2025-05-05	2023-09-07	2025-11-20	93,435	%&☎(현)	☎@☎
12	1096	2025-09-13	2024-04-25	2025-11-26	74,647	◇#☆(현,퇴)	☎@☎
13	1215	2025-06-02	2024-05-09	2025-11-28	1,823	□□■	▼◀▶
합 계					257,516		

따라서 [표 2, 3]과 같이 사전안내 및 구상요청 공문을 미발송 또는 지연하는 등 업무를 소홀히 한 담당자들에게 그에 상응하는 신분상 조치가 필요하다.

관계부서 의견 및 검토

UAE원자력본부 업무 담당자는 이렇게 소멸시효를 경과하도록 구상청구 공문을 보내지 못한 잘못은 인정하나 UAE원전사업의 잔여역무로 인하여 공기 지

연을 방지하고자 보조기기 공급사와의 협력관계가 필요한 상황에서 구상청구시 발생하는 민원과 자재 납품 거부 등으로 청구하지 못한 사유 등을 참작하여 달라고 답변하였다.

또한 업무 담당자의 직상위자는 실준공을 앞당기기 위하여 모든 직원들이 노력하고 있으며 그와 관련하여 공급사와의 협력관계를 고려하지 않을 수 없기에 시효에 맞춰 구상청구를 하는 것은 쉽지 않았다고 답변하였으며, 최근 소멸시효 기산일 해석을 달리할 수 있다는 법률검토 의견이 있어 청구는 계속 진행할 것이라는 점도 고려하여 달라고 답변하였다.

그러나 [그림 2]의 검토 의견과 같이 우리 회사는 보수적인 관점에서 하자발생일을 소멸시효 기산점으로 보고 이에 맞추어 구상권 청구를 하는 것이 타당하기에 업무 담당자의 설손위 후속조치 업무처리 잘못은 변함이 없다.

[그림 2] 법무법인 세종의 소멸시효 기산일 관련 검토(2025.7.10.)

- 귀 공사로서는 보수적인 관점에서 최초 하자발생일(또는 최초 하자조치 요구 시점)을 소멸시효 기산점으로 보고 이에 맞추어 구상권 청구 등을 하는 것이 바람직할 것이나, 이미 기간이 도과한 것으로 볼 여지가 있는 건에 대하여도 보수비용의 규모 등을 고려하여 (소멸시효 기간이 도과하지 않았다는 전제에서) 법원의 판단을 받아 볼 필요성은 있을 것으로 사료됨

조치할 사항

인사처장은 설손위 업무처리 지연에 대한 관리책임이 있는 직상위자에게 ‘주의’를 촉구하여 주시기 바랍니다. (주의)

UAE원자력본부장은

- ① 설손위 상정을 누락한 직원에게 ‘경고’를 촉구하여 주시기 바라고, (경고)
- ② 설손위 상정을 누락한 건들에 대하여 상정 후 비용구상을 처리하여 주시기 바라며, (시정)
- ③ 설손위 업무처리를 소홀히 한 직원에게 ‘경고’, ‘주의’를 관리책임이 있는 직상위자에게 ‘주의’를 촉구하시기 바라며, (경고, 주의)
- ④ 향후 유사사례가 발생하지 않도록 업무 담당자를 대상으로 재발방지 교육시행 등 대책을 강구하시기 바랍니다. (통보)

●◆●◆(주) 사장은

- ① 설손위 상정을 누락한 직원에게 ‘주의’를 촉구하여 주시기 바라고, (주의)
- ② 설손위 업무처리를 소홀히 한 직원에게 ‘경고’, ‘주의’를 관리책임이 있는 직상위자에게 ‘경고’를 촉구하여 주시기 바랍니다. (경고, 주의)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
7	시 정 1 통 보 1	기타 [6,661,904,000원]	경 고 11 주 의 7	UAE원자력본부	인사처 UAE원자력본부 ●◆●◆(주)